Início
Comece por aqui!
Graduação Presencial
Acadêmico
Sala de aula
Atividades complementares
Curricularização da Extensão
Gabaritos
Estágio
Calendário Letivo
TCC

Prova

Provas | **Gabarito**

Direito Processual Penal III

1 - O arresto patrimonial diferencia-se do sequestro porque:

1) Alcança patrimônio lícito para assegurar reparação enquanto o sequestro atinge proventos criminosos.
2) Incide exclusivamente sobre bens móveis diretamente utilizados durante a prática da infração penal.
3) Produz automaticamente o perdimento dos bens independentemente do resultado final da ação penal.
4) Depende sempre de sentença condenatória definitiva antes da imposição de qualquer restrição patrimonial.
5) Possui finalidade probatória destinada a preservar objetos necessários à reconstrução dos fatos investi...

2 - O arresto prévio previsto no art. 136 do CPP deve ser revogado quando:

1) O patrimônio atingido possuir valor econômico superior ao montante discutido na ação penal.
2) O acusado apresentar defesa escrita antes da conclusão da fase de instrução criminal.
3) A vítima deixar de comparecer pessoalmente a algum dos atos realizados durante o processo.
4) O Ministério Público deixar de formular pedido de condenação ao término da persecução.
5) A hipoteca legal não tiver sua inscrição promovida dentro do prazo legal de quinze dias.

3 - O sequestro de bens no processo penal tem como finalidade principal:

1) Bloquear todo o patrimônio do acusado independentemente da origem ou vínculo com o delito.
2) Restringir bens ligados aos proventos da infração para preservar futura consequência patrimonial.
3) Antecipar a transferência definitiva de propriedade ao Estado antes da sentença condenatória.
4) Substituir automaticamente a apreensão de objetos que possuam interesse probatório na investigação.
5) Reservar bens lícitos do acusado exclusivamente para garantir futura reparação civil.

4 - A especialização da hipoteca legal pode recair sobre:

1) Bens pertencentes a terceiros sem qualquer vínculo patrimonial com a pessoa acusada.
2) Exclusivamente instrumentos cujo uso ou fabricação seja considerado ilícito pela legislação penal.
3) Somente valores depositados em contas bancárias vinculadas diretamente ao fato criminoso investigado.
4) Apenas bens diretamente adquiridos com recursos provenientes da prática da infração criminal.
5) Bens imóveis lícitos do acusado destinados a garantir futuras responsabilidades patrimoniais reconhecidas.

5 - O conflito negativo de jurisdição caracteriza-se quando:

1) Dois órgãos jurisdicionais recusam a competência para conduzir a mesma causa penal.
2) A defesa apresenta exceção questionando a competência territorial do juízo processante.
3) O tribunal superior reconhece a competência de um dos juízos anteriormente envolvidos.
4) Dois magistrados pretendem exercer simultaneamente a competência sobre o mesmo processo criminal.
5) O Ministério Público pede deslocamento da competência sem manifestação de outro magistrado.

6 - Havendo dúvida relevante sobre o direito do reclamante, o pedido de restituição deverá:

1) Ser decidido diretamente pela autoridade policial com base apenas na posse anterior do objeto.
2) Ser autuado em apartado para produção de provas e posterior apreciação pelo juiz competente.
3) Ser convertido em medida assecuratória destinada à preservação patrimonial durante a persecução.
4) Ser automaticamente rejeitado até o encerramento definitivo da ação penal correspondente.
5) Ser encaminhado imediatamente ao tribunal responsável pelo julgamento dos recursos criminais.

7 - O conflito positivo de jurisdição ocorre quando:

1) Dois ou mais juízos recusam competência para apreciar a mesma causa penal.
2) Um magistrado reconhece sozinho sua incompetência e encaminha os autos ao substituto.
3) Uma parte questiona isoladamente a competência sem existir manifestação judicial divergente.
4) Dois ou mais juízos afirmam possuir competência para apreciar a mesma causa penal.
5) Um tribunal modifica decisão anterior sobre matéria relacionada ao mérito da acusação.

8 - A exceção de ilegitimidade de parte está relacionada:

1) À ausência de qualidade jurídica para ocupar determinada posição na relação processual.
2) À atuação de órgão judicial que não possui competência para apreciar determinada causa.
3) À presença de vínculo subjetivo que compromete a neutralidade exigida do magistrado.
4) À ocorrência de dois processos simultâneos referentes à mesma imputação e pessoa acusada.
5) À existência de decisão definitiva que impede nova ação penal sobre o mesmo fato.

9 - As questões prejudiciais heterogêneas distinguem-se das homogêneas porque:

1) São resolvidas necessariamente pelo mesmo magistrado responsável pelo julgamento da infração penal.
2) Tratam apenas de controvérsias relacionadas à competência territorial do órgão jurisdicional responsável.
3) Envolvem matéria pertencente a ramo jurídico diverso daquele próprio da jurisdição penal.
4) Impedem a produção de qualquer prova enquanto permanecer pendente a controvérsia antecedente.
5) Dependem exclusivamente da existência de outro processo criminal relacionado ao mesmo fato investigado.

10 - Após o trânsito em julgado, os bens cujo perdimento tenha sido decretado podem:

1) Ser destruídos obrigatoriamente mesmo quando possuírem valor econômico ou interesse cultural relevante.
2) Ser automaticamente entregues ao acusado independentemente da origem ou natureza do patrimônio.
3) Ser transferidos diretamente ao juiz responsável pelo processo como forma de custódia definitiva.
4) Ser avaliados e vendidos em leilão, respeitados direitos do lesado e do terceiro de boa-fé.
5) Permanecer indefinidamente depositados sem avaliação ou providência destinada à sua destinação.

	Suas respostas	**Alternativas corretas**	
1	5	1	✗
2	5	5	✓
3	2	2	✓
4	5	5	✓
5	1	1	✓
6	5	2	✗
7	4	4	✓
8	1	1	✓
9	3	3	✓
10	3	4	✗